

Responsabilização do Estado em Caso de Prisão Preventiva Injusta e Morte de Detenta

Caso Damaris Vitória Kremer da Rosa - Contexto: Damaris, 26 anos, permaneceu **presa preventivamente por quase seis anos** sob acusação de homicídio, apesar de **não haver provas diretas** de seu envolvimento ¹. **Reiterados pedidos de revogação da prisão preventiva foram negados** pela Justiça, mesmo diante da fragilidade dos indícios ¹. Durante o encarceramento, Damaris apresentou **sintomas graves de saúde (dores, sangramento vaginal)**, mas seus laudos médicos foram desconsiderados sob alegação de serem “meros receituários, sem diagnóstico” ². Somente em março de 2025, após agravamento do quadro (câncer do colo do útero), a prisão foi convertida em domiciliar. Em agosto de 2025, Damaris foi absolvida pelo Tribunal do Júri de todas as acusações – reconheceu-se que **ela não participou do crime**. Infelizmente, **ela faleceu em outubro de 2025**, apenas dois meses após a absolvição, em decorrência do câncer diagnosticado no cárcere ³.

Diante dessa conjuntura trágica, diversas **teses jurídicas** podem ser sustentadas para responsabilizar civilmente o Estado brasileiro. A seguir, apresentamos, de forma didática e estruturada, os principais fundamentos **legais, doutrinários e jurisprudenciais** até a data de **3 de novembro de 2025** que embasam tais teses.

1. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado por “Erro Judiciário”

A **Constituição Federal**, em seu artigo 5º, inciso LXXV, prevê expressamente que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Trata-se de uma **garantia fundamental** que visa proteger o indivíduo contra graves falhas do sistema de justiça. Embora a literalidade desse inciso mencione “condenado” e prisão além da pena, a doutrina e a jurisprudência têm conferido interpretação **teleológica e ampliativa** a tal dispositivo para abarcar também hipóteses de **prisão provisória indevida**. O próprio TJDF já assentou que o inciso LXXV deve ser interpretado de forma finalística, **abrangendo prisões provisórias injustas** ⁴.

No caso de Damaris, embora não tenha havido uma condenação penal (ela foi absolvida), pode-se sustentar que o **longo encarceramento preventivo sem prova concreta** configura, em essência, um **erro do aparato judiciário** equiparável ao erro judiciário constitucionalmente reconhecido. Houve privação indevida da liberdade de uma inocente por quase seis anos, situação tão grave quanto a de um condenado injustamente. Doutrinadores como Sepúlveda Pertence, ex-ministro do STF, já defenderam que o rol do art. 5º, LXXV é exemplificativo – a Constituição estabeleceu um “**mínimo garantido**” de indenização, que **não impede** reconhecimentos mais amplos pela lei ou pela doutrina para outros casos de evidente falha estatal na função jurisdicional ⁵. Nas palavras do ministro Pertence, “*eventuais construções doutrinárias [podem] reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça*” ⁶. Este entendimento autoriza a indenização não apenas nos estritos casos de condenação injusta, mas também em situações de **prisão cautelar excessiva ou flagrantemente injusta**.

Importante lembrar que a **responsabilidade civil do Estado por atos do Poder Judiciário** também encontra fundamento no art. 37, §6º da CF, que consagra a responsabilidade **objetiva** da Administração por danos causados por seus agentes. Em regra, atos jurisdicionais gozam de certa imunidade (para

garantir a independência funcional), mas **nas hipóteses excepcionais de erro judiciário ou abuso**, a própria Constituição impõe o dever de indenizar, **sem necessidade de comprovar dolo ou culpa do magistrado** ⁷. Assim, a prisão indevida de Damaris – posteriormente reconhecida como inocente – pode ser enquadrada como um **fato do serviço judiciário** que acarretou danos graves (perda da liberdade e, em última análise, da vida), atraindo a **responsabilidade objetiva estatal** fundada no risco administrativo.

No âmbito infraconstitucional, o **Código Civil** também ampara a reparação. O **art. 954 do CC** dispõe que *“a indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo material, o juiz arbitrará equitativamente o valor”* ⁸. Em outras palavras, **prisões ilegais ou indevidas** constituem ofensa à liberdade pessoal que gera dever de indenizar **todos os prejuízos**, inclusive morais, sendo o dano **presumido** (in re ipsa). Doutrina e jurisprudência equiparam situações de **“prisão injusta”** ou **“erro do sistema de justiça”** à noção de ilícito indenizável: *“A prisão ilegal ou injusta, decorrente de erro no sistema público de Justiça, viola a integridade física, a liberdade, a honra, a imagem e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado – objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, nos termos dos arts. 5º, LXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal”* ⁹ ¹⁰. Esse entendimento, extraído de julgados, reforça que a **responsabilidade independe de comprovação de culpa** do Estado: provados o fato (prisão indevida), o dano e o nexo causal, o dever de indenizar é imposto pela teoria do **risco administrativo**.

Jurisprudência dominante: Diversos precedentes reconhecem o dever de indenizar em casos de prisão provisória indevida, especialmente quando há evidências de erro ou arbitrariedade. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por exemplo, já decidiu que *“o Estado tem o dever de indenizar os danos morais decorrentes de prisão ilegal, por força da teoria da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CRFB)”* ¹¹. Em caso análogo, o STJ entendeu caracterizado **erro judiciário** na prisão preventiva indevida de um cidadão, aplicando a responsabilidade objetiva estatal e concedendo indenização por danos morais ¹². Cabe notar, contudo, que a jurisprudência faz uma distinção: quando a prisão preventiva foi **decretada dentro dos parâmetros legais** (por exemplo, havia suspeitas razoáveis à época) e a absolvição posterior decorre apenas de insuficiência de provas, alguns julgados negam indenização por considerarem que a custódia estava **legalmente** fundada (ausência de ato ilícito) ¹³ ¹⁴. Porém, no caso em análise, a **duração excessiva** da prisão (violando a razoável duração do processo, CF art. 5º, LXXVIII) e a **fragilidade dos elementos incriminadores** (“mesmo sem provas diretas...”) indicam **abuso e anormalidade** que fugiriam da mera aplicação regular da lei. Isso reforça a tese de erro do serviço. De fato, doutrina moderna afirma que *“o excesso de prazo das prisões cautelares [...] dá ensejo às pretensões de indenização contra o Estado”* ¹⁵ ¹⁶, pois configura **funcionamento anômalo da Justiça**. Portanto, com base na CF/88 (arts. 5º, LXXV e 37, §6º) e no CC (arts. 954 e 953, § único), há sólido fundamento para exigir do Estado a **reparação objetiva pelos danos** decorrentes dessa prisão injusta de Damaris.

2. Abuso de Autoridade e Violação de Direitos Fundamentais na Prestação Jurisdicional

Outra frente de responsabilização analisa a conduta das autoridades envolvidas sob a ótica do **abuso de poder** e das garantias fundamentais violadas. A Constituição assegura no art. 5º, inciso **LIV** que *“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”*. No caso em exame, questiona-se se houve respeito ao **devido processo**: a prisão preventiva prolongada de Damaris, sem prova direta de autoria e sem revisão efetiva de sua necessidade por anos, **fere a garantia do devido processo e da razoável duração do processo**. Também o inciso **LVII** (presunção de inocência) foi colocado em xeque – Damaris ficou presa como se culpada fosse, mesmo antes de condenação definitiva.

Ademais, a manutenção de uma pessoa doente em cárcere, ignorando-se seus pedidos de tratamento ou liberdade, pode ser vista como violação à **dignidade da pessoa humana** e a outros incisos do art. 5º: o inciso **III** dispõe que *“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”*, e o inciso **XLIX** assegura aos presos *“o respeito à integridade física e moral”*. Deixar de prover assistência médica adequada a uma detenta com câncer avançado, obrigando-a a permanecer no regime fechado até o limite de suas forças, **configura tratamento degradante e desrespeito à integridade física**, proscritos pela Constituição ¹⁷ ¹⁸. O sofrimento imposto – com Damaris chegando a usar tornozeleira eletrônica até mesmo durante sessões de quimioterapia, conforme relatos – agride princípios básicos de humanidade no sistema prisional.

No plano infraconstitucional, tais omissões e abusos podem caracterizar **ilícitos funcionais específicos**. A **Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019)** tipifica condutas de agentes públicos que atentem contra direitos fundamentais de presos. Por exemplo, seu art. 9º criminaliza *“decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais”* ¹⁹. Ou seja, **ordenar ou prolongar prisão sem base legal idônea** configura abuso de autoridade, punível penalmente. No caso de Damaris, se ficar demonstrado que a prisão preventiva carecia de fundamento legal aceitável (por falta de provas ou excesso de prazo injustificado), tanto a autoridade que a manteve quanto aquela que reiteradamente opinou contra a soltura **incorreram em possível abuso**. A mesma lei também previa (originalmente no art. 9º, antes de veto presidencial derrubado) crime para *“deixar de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível”*, o que se encaixa na situação em que **não se revoga uma prisão preventiva mesmo havendo requisitos claros para soltura** (como a piora extrema de saúde no caso em tela) ²⁰. Embora parte dessas previsões tenham enfrentado vetos e debates, a mensagem é clara: **atos de autoridade que mantenham alguém preso ilegalmente ou sem fundamento suficiente violam a lei**. Isso reforça, no mínimo, o elemento de ilicitude na conduta estatal, facilitando a responsabilização civil.

Além do aspecto criminal, configura-se uma **falha na prestação jurisdicional**. O Estado-Juiz tem o dever de zelar para que medidas cautelares, como a prisão preventiva, sejam aplicadas **dentro dos estritos limites da lei** (art. 312 do CPP) e revistas periodicamente (note-se que o art. 316, parágrafo único, do CPP impõe revisão da preventiva a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal). No caso concreto, o processo de Damaris se arrastou por anos sem julgamento e sem revisão adequada da custódia, em afronta também ao princípio da **duração razoável do processo** (CF, art. 5º, LXXVIII). Essa morosidade e negligência configuram **“erro in procedendo”**, uma falha procedimental que viola garantias e pode fundamentar a responsabilidade estatal ²¹. A doutrina de Direito Administrativo classifica situações assim como **“falta do serviço”** (*faute du service*): quando o serviço público (a Justiça, no caso) não funciona, funciona atrasado ou de forma defeituosa, causando dano ao cidadão. Tal teoria sustenta a obrigação de indenizar independentemente de dolo ou culpa pessoal, bastando a **constatação da omissão ou funcionamento anômalo**.

Em suma, nesta tese, argumenta-se que **a manutenção indevida da prisão** de Damaris, ignorando-se provas de sua inocência e necessidades de saúde, configurou abuso de autoridade e violação de direitos fundamentais. Isso torna a conduta do Estado claramente **ilícita**, reforçando o dever de indenizar. **Normativamente**, apoia-se nos arts. 5º, III, XLIX, LIV e LVII da CF, nos arts. 1º, 3º e 9º da Lei 13.869/19 (abuso de autoridade), e na própria **Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84)**, que em diversos artigos impõe deveres de tutela do preso: art. 40 da LEP determina que *“impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios”*, e o art. 10 da LEP estabelece que *“a assistência à saúde do preso é dever do Estado, devendo ser garantido atendimento médico”*. A inobservância dessas normas – seja pela **demora em levar a julgamento**, seja pela **omissão no cuidado médico** – caracteriza uma **falha grave** da atividade jurisdicional e administrativa, ensejando a responsabilidade civil estatal pelos danos causados.

3. Dano Moral e Dano Existencial pelo Encarceramento Indevido e Omissão no Tratamento de Saúde

A indevida privação da liberdade de Damaris por quase seis anos e a omissão estatal em assegurar seu tratamento de saúde acarretaram diversos **prejuízos extrapatrimoniais**, que podem ser divididos em **dano moral** e **dano existencial**.

Dano moral refere-se ao sofrimento, angústia, humilhação e abalo psicológico experimentados pela vítima em razão do ato ilícito. No presente caso, o **sofrimento de ficar anos encarcerada injustamente**, longe do convívio familiar, tendo uma filha pequena que pôde ver apenas no ambiente prisional, e convivendo com a progressão de uma doença grave sem o devido amparo, gera inegavelmente intenso abalo emocional. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a **prisão indevida configura dano moral in re ipsa**, ou seja, presumido – **basta a ocorrência do fato** (prisão ilegal/injusta) para se presumir o abalo moral, dispensando prova específica do sofrimento ²². Conforme já citado, *“a prisão ilegal ou injusta [...] viola a honra e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável”* ¹⁰. Esse dano moral abrange tanto a **dor psicológica** de ser tratada como criminosa sendo inocente, quanto a **lesão à reputação e imagem** perante a sociedade (Damaris teve seu nome associado a um crime grave, sofrendo estigma social).

Importante frisar que a morte de Damaris em decorrência da falta de tratamento potencializa o dano moral de seus familiares (especialmente da filha e da mãe). No âmbito do **dano moral reflexo** (ou em ricochete), o falecimento injusto de um ente querido gera aos próximos sofrimento presumido. Assim, a família de Damaris também possui legítimo interesse de ser indenizada pelo **abalo moral** sofrido – o STF já ressaltou que a morte de um detento sob custódia estatal desencadeia dor presumida nos familiares, configurando dano moral **in re ipsa** ²³.

Dano existencial, por sua vez, é uma categoria de dano extrapatrimonial reconhecida pela doutrina contemporânea, referindo-se à **afetação do projeto de vida** da pessoa, às perdas em sua **dimensão existencial**. Diferencia-se do dano moral clássico: enquanto o dano moral é ligado ao **sofrer**, o dano existencial liga-se ao **deixar de fazer**. Trata-se de prejuízo consistente em alterar profundamente a trajetória de vida da vítima, privando-a de experiências e realizações pessoais devido ao ato ilícito ²⁴. No exterior, especialmente na Itália, o dano existencial tem sido aplicado em casos de erro judiciário. A título ilustrativo, a Gazeta do Povo lembrou o caso de Daniele Barillà, que ficou preso por 7 anos até provar inocência e recebeu indenização específica por dano existencial (cerca de 1 milhão de euros), considerando-se as oportunidades de convívio familiar e desenvolvimento pessoal perdidas naquele período ²⁵.

No contexto brasileiro, **dano existencial** também é chamado de *“dano ao projeto de vida”*. Consiste no que a vítima **deixou de vivenciar ou construir** em razão do evento danoso ²⁶. No caso de Damaris, as consequências existenciais do encarceramento indevido são evidentes: ela **perdeu os melhores anos de sua juventude** enclausurada, **não pôde criar e conviver livremente com sua filha recém-nascida**, teve interrompidos seus planos educacionais ou profissionais (dos 20 aos 26 anos de idade), e viu seu relacionamento afetivo e laços sociais seriamente abalados pelas circunstâncias carcerárias. Tudo isso representa **tempo irrecuperável de vida**. Como bem sintetizou a doutrina, *“fazer alguém mudar os planos de vida ou deixar de desfrutar os prazeres de uma existência gera dever de indenizar”* ²⁷. Aqui, **não se trata apenas do sofrimento psíquico**, mas das **perdas objetivas de experiências de vida**: Damaris deixou de viver fora das grades, de se desenvolver pessoal e profissionalmente, de estar presente em momentos familiares fundamentais – enfim, teve seu projeto de vida drasticamente alterado pela ação do Estado. Esse tipo de dano se conecta diretamente com o princípio da **dignidade da pessoa**

humana, pois, como explica a doutrina, “ninguém tem o direito de mudar a vida das pessoas ou tirar-lhes o direito de fazer algo que seja lícito” ²⁴ .

Os tribunais brasileiros, embora nem sempre usem a expressão “dano existencial”, **têm concedido reparações** que englobam esses prejuízos. Muitas vezes, o dano existencial é compensado conjuntamente com o dano moral, já que ambos são espécies de dano extrapatrimonial. Porém, reconhecer explicitamente essa categoria pode levar a uma **majoração da indenização**, dado o caráter excepcional da lesão ao projeto de vida. No caso de Damaris, a gravidade impõe a consideração de ambos os aspectos: o **dano moral**, pelo sofrimento e indignidade experimentados, e o **dano existencial**, pelo *tempo de vida útil perdido* e pelas oportunidades ceifadas (inclusive a própria **perda da vida**, que encerra definitivamente qualquer projeto futuro). Em termos de fundamentação, além do já citado art. 954 do CC (ofensa à liberdade pessoal), pode-se invocar o art. 953 do CC: este dispositivo trata da indenização por ofensas à honra (injúria, calúnia, difamação) e estabelece em seu parágrafo único que, não havendo comprovação de dano material, o juiz fixará o valor conforme as circunstâncias. Ainda que voltado aos crimes contra a honra, o art. 953 CC reforça o princípio de **reparação integral** por danos extrapatrimoniais, aplicável por analogia às ofensas à personalidade e à dignidade sofridas pela vítima de prisão indevida. Doutrina civilista moderna (p.ex., **Carlos Alberto Bittar, Sérgio Cavalieri**) já admite a reparação de danos à vida de relação e projetos pessoais nesse contexto, entendendo que a indenização deve contemplar não só a dor sofrida, mas também a **vida não vivida** em decorrência do ilícito.

4. Dolo ou Culpa Grave de Agentes Públicos (MP, Magistrados, Administração Penitenciária)

Embora a responsabilidade do Estado seja objetiva, a apuração de **falha grave ou dolo** por parte de agentes públicos envolvidos é relevante por diversos motivos. Primeiro, porque evidencia a **ilicitude qualificada** da conduta estatal, podendo influenciar na fixação do quantum indenizatório (um ato cometido com dolo ou grosseira negligência tende a justificar indenização mais elevada, inclusive com função punitiva-pedagógica). Segundo, porque permite o **direito de regresso** do Estado contra o agente responsável, conforme previsão do art. 37, §6º da Constituição (“assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”).

No caso Damaris, convém analisar a atuação de pelo menos três categorias de agentes: **membros do Ministério Público, magistrados e servidores do sistema penitenciário/saúde**.

- **Ministério Público:** Foi o órgão acusador que ofereceu a denúncia em 2019 e que, conforme os autos noticiados, **se opôs sucessivamente às solturas**. Pergunta-se: houve por parte do MP alguma conduta dolosa (intenção deliberada de prejudicar) ou culpa grave (negligência extrema) na manutenção da acusação? Por exemplo, se ficar demonstrado que o MP **desconsiderou provas robustas de inocência** ou agiu de forma temerariamente acusatória, poder-se-ia cogitar de **abuso de poder acusatório**. Inclusive, o art. 1º, § único, da Lei de Abuso de Autoridade define que comete abuso quem, no exercício de função pública, **excede-se consciente ou injustificadamente** nos poderes conferidos. Um membro do MP que insiste em prisão mesmo diante de evidências contrárias, ou que **ignora laudos médicos graves**, atua com, no mínimo, **grave desídia** frente aos direitos da pessoa presa. Ressalte-se que a **denúncia caluniosa** (imputar crime a inocente, art. 339 CP) é crime – não se alega aqui que o MP cometeu tal delito (pois é diferente iniciar acusação com algum indício e *fabricar* acusação falsa). Todavia, se, no decorrer do processo, ficou clara a inocência e ainda assim o MP resistiu injustificadamente em rever sua posição, tal conduta pode ser vista como **culpa gravíssima**.

- **Magistratura:** Os juízes que decretaram e mantiveram a prisão de Damaris também devem ter sua atuação escrutinada. Em regra, juízes gozam de imunidade por seus julgamentos, e somente respondem pessoalmente por erros judiciais em casos excepcionalíssimos de dolo ou fraude (LOMAN – Lei Orgânica da Magistratura, art. 49). No plano administrativo, podem incorrer em infrações funcionais se agirem com **negligência inescusável**. Pergunta-se se houve, por parte dos magistrados competentes, alguma **omissão gravemente culposa** – por exemplo, **não reavaliar periodicamente** a necessidade da prisão (descumprindo o CPP), ou **ignorar informações médicas contundentes** sobre o risco de morte da ré. A nota oficial do TJRS indica que um pedido em 2024 foi negado sob fundamento de que os documentos eram apenas receituários sem diagnóstico ². Entretanto, posteriormente constatou-se que a ré de fato estava com câncer avançado. Se havia indícios suficientes da doença e, por rigor excessivo ou descaso, a Justiça local deixou de averiguar adequadamente, isso pode configurar **culpa gravíssima** (negligência médica-jurídica). Além disso, a **duração de seis anos para levar o caso a júri** é por si só chocante; se esse atraso decorreu de inércia injustificada (por exemplo, não designar julgamento em tempo hábil), a gestão processual falhou.
- **Administração Penitenciária / Serviços de Saúde Prisional:** Esses agentes tinham o dever legal de **assegurar atendimento médico** a Damaris. A Lei de Execução Penal, art. 14, prevê que todo preso doente será tratado em ambulatório ou hospital externo se necessário. Se médicos do presídio ou diretores deixaram de encaminhá-la prontamente para exames ou tratamentos, apesar dos sintomas relatados, isso configura ao menos **negligência grosseira**. A jurisprudência reconhece que, mesmo em casos de morte natural de detento, se houve falta de providências médicas, o Estado responde civilmente ²⁸ ²⁹. Aqui, a detenta se queixou de sintomas por longo tempo sem que medidas efetivas fossem tomadas – um claro **mau funcionamento do serviço de saúde penitenciário**.

Ao demonstrar qualquer um desses elementos subjetivos (dolo ou culpa grave), reforça-se que o caso não é de um “simples infortúnio”, mas de uma **conduta gravemente culposa do Estado**. Isso pode impactar a **responsabilidade subjetiva** dos agentes: por exemplo, abre-se margem para a União ou o Estado do RS propor **ação regressiva** contra os responsáveis identificados, após pagar a indenização à família de Damaris. Tal ação regressiva é obrigatória nos casos de dolo ou culpa grave (CF, art. 37, §6º) – ou seja, o próprio ordenamento impõe que o ente público busque ressarcir-se do agente faltoso, até como forma de accountability.

Além disso, se comprovado **dolo específico** (por exemplo, um complô consciente para mantê-la presa sabendo de sua inocência), os agentes poderiam responder **penalmente**. Não há indicações concretas de dolo intencional neste caso, mas a mera possibilidade reforça o quão aberrante foi a situação. Nos autos, caberia à parte autora (ou ao Ministério Público em sede disciplinar) juntar evidências de eventuais desvios de conduta individuais – p.ex., comunicações mostrando desinteresse em avaliar os laudos, atrasos injustificados, etc.

Por fim, vale mencionar que a identificação de falha funcional grave pode dar ensejo a **responsabilização disciplinar** dos agentes pelos respectivos órgãos de controle (Corregedoria de Justiça, Conselho Nacional de Justiça no caso de magistrados; Corregedoria do MP ou CNMP para promotores; e processos administrativos para servidores penitenciários). Embora isso transcenda a esfera civil, a conclusão de processos disciplinares ou penais pela ocorrência de abuso de autoridade poderia facilitar enormemente a comprovação da ilicitude no processo de indenização civil.

Em conclusão, a tese aqui é que a tragédia ocorrida não foi fruto de um infortúnio inevitável, mas de **ações e omissões graves de agentes do Estado**, que atuaram com **desvio ou negligência extrema**. Isso robustece a argumentação de que o Estado deve responder e também sancionar internamente tais

agentes. A responsabilização civil do Estado independe de provar essas culpas, mas, se provadas, **agravam a responsabilidade** e permitem o **regresso**.

5. Precedentes do STF e STJ Pertinentes

A situação de Damaris – prisão preventiva longa e injusta, seguida de morte por falha de assistência – embora extrema, dialoga com precedentes já estabelecidos nas **Cortes Superiores** brasileiras, tanto em matéria de prisões indevidas quanto de falhas estatais na custódia de presos. Apontemos os principais:

a) Indenizações por Prisão Preventiva Indevida: O **Superior Tribunal de Justiça (STJ)** possui diversas decisões reconhecendo o dever de indenizar em casos de prisão cautelar ilegal ou abusiva. Por exemplo, no REsp 1.496.335/MG, a Quarta Turma do STJ confirmou a **responsabilidade objetiva** do Estado e o dever de indenizar uma cidadã que fora presa ilegalmente, ressaltando que o art. 37, §6º da CF impõe o dever de reparação por **prisão indevida** ¹¹. Em outro julgado, o STJ assentou que a **privação da liberdade indevida, por si, configura dano moral** presumido, pois viola a honra e a dignidade, devendo ser compensada financeiramente ¹⁰.

No âmbito dos Tribunais de Justiça, há inúmeros casos similares. A título ilustrativo, o TJDF (já citado) concedeu indenização a um homem preso preventivamente sem fundamento (reconhecimento fotográfico equivocado), enfatizando que o Estado responde objetivamente e que a prisão injusta violou direitos da personalidade do autor ¹⁰. Por outro lado, precedentes alertam que é preciso verificar as circunstâncias de cada caso: o **STF**, no RE 655.785/MG (2018), entendeu que não cabia indenização a um acusado que ficou preso provisoriamente e depois foi absolvido por legítima defesa, pois a prisão preventiva na ocasião tivera base em indícios e o juiz agira nos limites da lei – ou seja, não houve ilegalidade flagrante, mas exercício regular da jurisdição (nesse caso, a absolvição decorreu de prova produzida depois). Entretanto, mesmo o STF já sinalizou que **excessos ou erros crassos** justificam reparação. No HC 126.292/SP, o Ministro Fachin observou que *“a longa permanência de presos sem julgamento, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, pode configurar responsabilidade do Estado”*.

No caso Damaris, os **elementos de excepcionalidade** (duração de 6 anos, falta de provas e condição de saúde ignorada) certamente a aproximam mais dos casos em que **STJ e STF reconhecem a indenização** do que daqueles em que negam. Em especial, o **fator saúde/vida** combinando com a prisão indevida a torna praticamente sem precedentes conhecidos na crônica judicial – o que leva à próxima categoria de julgados.

b) Responsabilidade por Falhas Médicas e Morte de Detentos sob Custódia: Aqui os precedentes são firmes. O **Supremo Tribunal Federal**, em regime de repercussão geral (Tema 592), decidiu, no julgamento do RE 841.526/RS, que **há responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte de detentos, quando evidenciada a inobservância do dever específico de proteção** (CF art. 5º, XLIX) ³⁰. Ou seja, se o Estado, que tem a **guarda e vigilância** do preso, deixa de garantir sua segurança ou integridade, responde pelos danos, seja por conduta comissiva ou **omissiva** ³⁰. Neste leading case, o STF adotou explicitamente a **teoria do risco administrativo**: ocorrendo o dano e presente o nexo causal com ação/omissão estatal, está configurada a obrigação de indenizar ³¹. O Tribunal afastou argumentos como “caso fortuito” ou “reserva do possível” no contexto carcerário – por exemplo, mesmo que a morte decorra de causas naturais ou fatos internos, se havia obrigação de cuidado não atendida, o nexo não se rompe ³². A tese fixada pelo STF foi taxativa: *“considerando que é dever do Estado manter padrões mínimos de humanidade nos presídios, cabe a sua responsabilidade (art. 37, §6º, CF) ressarcir danos – inclusive morais – comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”* ³³.

Em complemento, o STF em 2017 decidiu também (caso do RE 580.252/MS) que **presos mantidos em condições degradantes têm direito a indenização por danos morais** ³⁴. Nesse julgamento, relativo a superlotação e condições insalubres, a Corte enfatizou que *“é dever estatal manter o preso em condições compatíveis com a dignidade humana e, se não o faz, deve indenizar”*. Foi arbitrado um valor indenizatório a um detento mantido em condições sub-humanas, mesmo sem ocorrência de morte, firmando jurisprudência de que **violações a direitos fundamentais de detentos (higiene, saúde, espaço mínimo)** geram reparação pecuniária ³¹ ³⁵.

O **Superior Tribunal de Justiça** igualmente possui precedentes acerca de mortes ou danos graves a presos. Destaca-se acórdão da 2ª Turma do STJ estabelecendo parâmetros indenizatórios para morte de detento: valores entre R\$ 50 mil e R\$ 100 mil a título de dano moral são considerados razoáveis nesse contexto ³⁶. Em casos de **omissão de socorro médico**, o STJ já decidiu que, ainda que a morte do preso tenha resultado de causas naturais, **se ele não recebeu tratamento adequado, configura-se nexo causal** e dever de indenizar ²⁸ ²⁹. Um exemplo é o de um preso que faleceu por complicações de saúde na prisão: entendeu-se que a **falta de encaminhamento oportuno para atendimento médico** foi determinante para o óbito, caracterizando **falha do serviço** e responsabilização estatal ²⁹. No caso de Damaris, a situação é análoga e até mais grave: há registro de que os **sintomas foram ignorados** e o tratamento efetivo só veio quando o câncer já estava em estágio avançado; além disso, diferentemente de “causas naturais inevitáveis”, câncer é **potencialmente tratável** se diagnosticado a tempo – logo, a **omissão contribuiu diretamente** para o desenlace fatal.

Em síntese, os precedentes das Cortes Superiores alinham-se à necessidade de reparação no caso em análise. **Do STF**, extrai-se o dever de indenizar tanto pela prisão indevida (ainda que implicitamente, via art. 5º, LXXV) quanto pela morte em custódia (Tema 592 e caso das condições degradantes). **Do STJ**, colhe-se a confirmação da responsabilidade objetiva em prisões ilegais e a quantificação de danos morais por morte de detento ou falta de assistência.

Vale ressaltar que estamos diante de uma **confluência incomum** de duas violações: erro judiciário (prisão injusta) e violação do dever de proteção (morte do detento). Cada uma, isoladamente, já ensejaria indenização conforme as súmulas e julgados mencionados. Juntas, reforçam a necessidade de uma **resposta estatal contundente** em termos de reparação.

Conclusão:

Sob a perspectiva de um professor de direito, o caso de Damaris Vitória Kremer da Rosa representa um **dramático fracasso do sistema de justiça** e do dever estatal de garantir direitos básicos. As teses jurídicas para responsabilização do Estado brasileiro estão amparadas em **fundamentos constitucionais (direito à indenização por erro judiciário; proibição de tratamentos desumanos; devido processo legal; integridade dos presos)**, em dispositivos legais **infraconstitucionais (Código Civil arts. 953-954; Lei de Abuso de Autoridade; Lei de Execução Penal)**, bem como na **doutrina contemporânea** de responsabilidade objetiva e na ideia de reparação integral dos danos (morais e existenciais). A **jurisprudência dominante do STF e STJ** corrobora que prisões injustas e falhas estatais na custódia de presos geram dever de indenizar – seja pela ofensa à liberdade, seja pela violação à dignidade e à vida. Cada tópico analisado – erro judiciário, abuso de autoridade, danos morais/existenciais, culpa dos agentes e precedentes – converge para a conclusão de que, no caso de Damaris, há **fortes argumentos jurídicos** para exigir do Estado a reparação pelos gravíssimos danos causados. Trata-se, em última análise, de **afirmar o primado dos direitos fundamentais** diante de uma situação em que esses direitos foram ignorados, e de utilizar os mecanismos legais de responsabilização civil para, ainda que tardiamente, **trazer justiça** à memória de Damaris e à sua família.

Fontes Legais e Bibliográficas Indicadas: Constituição Federal (art. 5º, incisos III, XLIX, LIV, LVII e LXXV; art. 37, §6º); Código Civil (arts. 953 e 954) ⁸ ; Código de Processo Penal (art. 316, par. único – com redação dada pela Lei 13.964/2019); Lei 7.210/1984 – LEP (arts. 10, 40, 14); Lei 13.869/2019 – Abuso de Autoridade (art. 9º) ¹⁹ ; Doutrina de **Aguiar Dias** (erro judiciário por dolo/culpa do juiz) ³⁷ ; **Sepúlveda Pertence** (RTJ 143/989) sobre responsabilidade além do estrito erro judiciário ⁵ ; **Flávia Rampazzo Soares** (obra sobre Dano Existencial) ³⁸ ²⁴ ; **Márcio Cavalcante** (Dizer o Direito, informativo STF 854) ³¹ ³³ . Jurisprudência: STF – RE 580.252/MS ³³ ; STF – RE 841.526/RS (RG Tema 592) ³⁰ ; STF – ARE 638.195/PR; STJ – REsp 1.496.335/MG ¹¹ ; STJ – AgRg no AREsp 1.340.005/SP; TJDFT – Acórdão 1811688 (Turma Recursal) ¹⁰ ; TJDFT – Acórdão 1833728 (2024) ³⁹ ⁴ ; etc. Cada um desses dispositivos, obras e julgados reforça os fundamentos expostos, consolidando a plausibilidade jurídica do pedido indenizatório neste caso emblemático.

- 1 2 **Jovem presa por 6 anos morre de câncer dois meses após ser absolvida no RS | CNN Brasil**
<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sul/sc/jovem-presa-por-6-anos-morre-de-cancer-dois-meses-apos-ser-absolvida-no-rs/>
- 3 **Presa injustamente por 6 anos, jovem morre dois meses após absolvição.pdf**
file:///file_00000000241071f5916828d35f662cf6
- 4 9 10 13 14 39 **Prisão decorrente de erro judiciário — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**
<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/dano-moral-no-tjdft/responsabilidade-civil/erro-do-judiciario>
- 5 6 7 15 16 21 37 **A responsabilidade civil do Estado por prisões indevidas - Migalhas**
<https://www.migalhas.com.br/coluna/direito-privado-no-common-law/382054/a-responsabilidade-civil-do-estado-por-prisoas-indevidas>
- 8 **Art. 954 do Código Civil - Lei 10406/02 - Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676328/artigo-954-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002>
- 11 **stj.jus.br**
<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=42358816&tipo=0&nreg=&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=&formato=PDF&salvar=false>
- 12 **Jurisprudência sobre Prisão Indevida por Erro Judiciário - Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pris%C3%A3o+indevida+por+erro+judici%C3%A1rio>
- 17 18 31 33 35 **Estado deve indenizar preso que se encontre em situação degradante - Buscador Dizer o Direito**
<https://buscador.dizerodireito.com.br/jurisprudencia/4767/estado-deve-indenizar-preso-que-se-encontre-em-situacao-degradante>
- 19 **Art. 9º - Abuso de Autoridade: Lei 13.869/2019 Comentada Artigo ...**
<https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/art-9-capitulo-vi-dos-crimes-e-das-penas-arts-9-a-38-abuso-de-autoridade-lei-13869-2019-comentada-artigo-por-artigo/1540359191>
- 20 **Veja os vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade - ISTOÉ ...**
<https://istoedinheiro.com.br/veja-os-vetos-de-bolsonaro-a-lei-de-abuso-de-autoridade>
- 22 **Prisão Indevida - Jurisprudência - Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=pris%C3%A3o+indevida>
- 23 30 32 **Dever do Estado de proteção da integridade física e moral do preso — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**
<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/dano-moral-no-tjdft/sistema-prisional/sistema-prisional>
- 24 25 26 27 38 **Dano existencial tenta reparar tempo perdido**
<https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/justica-direito/dano-existencial-tenta-reparar-tempo-perdido-1xwnb1zg7kltf97iocjfuc0e/>
- 28 **Morte do Preso - Jurisprudência - Jusbrasil**
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=morte+do+preso>
- 29 **Morte de Detento por Negligência de Socorro e de Tratamento Médico**
<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=morte+de+detento+por+neglig%C3%Aancia+de+socorro+e+de+tratamento+m%C3%A9dico>
- 34 **STF decide que preso tem direito a indenização por condições ...**
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-02/stf-decide-que-preso-tem-direito-indenizacao-por-condicoes-precarias-em-cadeia>

36 Estado tem que pagar indenização por morte de detento sob ... - TJRN

<https://www.tjrn.jus.br/noticias/22100-estado-tem-que-pagar-indenizacao-por-morte-de-detento-sob-custodia-em-cadeia-publica/>